

1517061-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... policial (fls. 55/56).

A autoria do roubo, no entanto, é duvidosa.

O que é inconteste nos autos é o encontro do acusado em poder dos bens subtraídos.

Na Delegacia, o réu negou o roubo e disse que um conhecido de nome Rian lhe telefonou e pediu para descer até o portão de sua casa. Cerca de dois minutos depois, já no portão de sua casa, dois rapazes desconhecidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517061-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517061-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206070/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26440194 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2206070 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FELIPE PEREIRA FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

IGOR FELIPE PEREIRA FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, em concurso formal de delitos (art. 70, do Código Penal), porque, segundo a denúncia, no dia 29 de julho de 2022, por volta de 10h05min, à Rua Gonçalo Barros, nº. 379, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados até o momento, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição de liberdade da vítima Denis Luis Antunes Leal, o veículo FIAT/Doblô Cargo 1.4,

placas EUX 8A16, e 14 (quatorze) caixas de biscoitos e refrescos em pó, avaliadas em R\$ 11.297,00 (onze mil, duzentos e noventa e sete mil reais), de propriedade da empresa Ollea Distribuidora de Produtos, e o aparelho celular Galaxy J8, marca Samsung, IMEI 359209093828121, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da daquela primeira, consoante boletim de ocorrência de fls. 01/05, auto de exibição e apreensão de fls. 24 e auto de entrega de fls. 23.

Segundo narra a denúncia, na data dos fatos, IGOR e outros dois indivíduos não identificados combinaram a prática da subtração violenta, com simulação de emprego de arma de fogo.

Seguindo o plano traçado, eles avistaram a vítima Denis, motorista da empresa Ollea Distribuidora de Produtos, realizando uma entrega de biscoitos na Rua Gonçalo Barros, nº 379, e resolveram dar início à empreitada criminosa.

Para tanto, IGOR e outro indivíduo não identificado pararam uma motocicleta ao lado do veículo da vítima e, simulando o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Nesse instante, IGOR desceu da motocicleta, ingressou no veículo e ordenou que a vítima dirigisse até um local determinado. Enquanto isso, eles foram seguidos pelo agente que pilotava a moto e por outro indivíduo que se uniu a eles, montando na garupa da motocicleta.

Ao chegarem ao local determinado por IGOR, a vítima teve sua liberdade restringida por eles por tempo juridicamente relevante, até que o veículo e a carga fossem colocados a salvo de possível localização, para posteriormente ser liberado. O veículo com a carga subtraída, por sua vez, foi levado à Rua Jaime Guimarães Costa, número 27, Capão Redondo, nesta Capital, onde ficava a residência de IGOR. No local, eles iniciaram a transferência da carga para o interior da casa de IGOR. Ocorre, no entanto, que poucos minutos após os fatos, policiais militares foram acionados pelo COPOM e, em diligências, localizaram o veículo subtraído com parte da carga em seu interior na frente do terreno onde fica a residência de IGOR. Na sequência, após conversarem com a esposa de IGOR, tiveram a entrada franqueada na residência do casal, onde encontraram o restante da carga que havia sido subtraída.

A vítima foi chamada à Delegacia e afirmou que o denunciado era semelhante ao assaltante que se sentou ao seu lado, mas que não conseguia reconhecê-lo com certeza.

Interrogado (fls. 12), IGOR contou que apenas receiptou a carga roubada.

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2022 (fls. 134/135).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 184/190).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 23 de novembro de 2022 (fls. 200).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de receptação (fls. 219/226).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente, devendo a imputação inicial ser desclassificada para o delito de receptação.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 01/05), pelo auto de exibição, apreensão (fls. 24), pelo auto de entrega (fls. 23), bem como pelo relatório final de inquérito policial (fls. 55/56).

A autoria do roubo, no entanto, é duvidosa.

O que é inconteste nos autos é o encontro do acusado em poder dos bens subtraídos.

Na Delegacia, o réu negou o roubo e disse que um conhecido de nome Rian lhe telefonou e pediu para descer até o portão de sua casa. Cerca de dois minutos depois, já no portão de sua casa, dois rapazes desconhecidos chegaram com um carrinho de mão, no qual havia diversas caixas, e, sob a alegação de que teriam sido enviados por RIAN, deixaram os objetos na varanda de sua casa. Na sequência, ao perceberem a aproximação policial, fugiram do local, afirmando que os objetos ali deixados seriam produtos de roubo. Segundo o acusado, os indivíduos teriam fugido de posse de seu aparelho celular e da chave de sua residência, a qual eles mesmos haviam trancado. Logo em seguida, a polícia militar chegou, tendo o réu franqueado a entrada dos milicianos em sua residência, os quais localizaram as caixas, confirmaram que se tratava de produto de roubo, as apreenderam e detiveram o acusado (fl. 12).

Em juízo, o acusado IGOR FELIPE PEREIRA FONSECA negou novamente o delito de roubo e manteve a versão narrada na fase policial. Contou que a pessoa de nome Rian perguntou se poderia guardar algumas caixas na sua casa. Quando abriu o portão, deparou-se com dois rapazes, um em uma moto e outro em um carro, perguntando se as caixas ficariam ali. Os indivíduos o ameaçaram dizendo que era para guardar as mercadorias, "senão o matariam". Eles adentraram e deixaram o celular e a chave do carro da vítima e se evadiram com o seu celular e a chave de sua casa. Tem 20 anos de idade e nunca teve envolvimento com a polícia.

A negativa do réu não vem desmentida em juízo pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em sede policial, a vítima disse que, por volta das 10h05min da data dos fatos, ao terminar uma entrega que havia feito na Rua Gonçalo Barros nº. 379, foi surpreendido por dois homens desconhecidos a bordo de uma motocicleta vermelha e estes, mencionando estarem armados, anunciaram-lhe o roubo. Um dos roubadores adentrou o Fiat Doblo de placas EUX8A16 e ordenou-lhe a dirigir até um determinado local, com o acompanhamento do outro roubador e de um terceiro suspeito que subiu na garupa da motocicleta. Naquele local, o ofendido ficou subjugado por um dos roubadores por cerca de vinte minutos até a chegada de policiais militares. Acrescentou ainda que, do evento, não lhe sobreveio qualquer lesão corporal. Declarou, ademais, que toda a carga subtraída fora localizada. Na Delegacia, a vítima não reconheceu o acusado como um dos partícipes do roubo sofrido, embora tenha narrado que o referido é semelhante ao indivíduo que se sentou ao seu lado (fl. 11).

Em juízo, a vítima Denis Luiz Antunes Leal contou que havia acabado de fazer uma entrega quando foi abordado por dois roubadores, que desceram de uma moto. Anunciaram o assalto, fazendo menção de estarem armados. Abriu a porta do passageiro e o roubador adentrou, mandou seguir a moto. Parou em um "escadão" e foi obrigado a descer pelo lado do passageiro. chegou um terceiro rapaz, que saiu com o carro depois. ficou no escadão com o indivíduo que estava no "garupa", que saiu correndo quando avistou a viatura. Esse roubador estava com o seu telefone em mãos e correu. Levantou as mãos e disse que era a vítima, avisando assim os policiais. O ofendido subiu correndo atrás desse roubador, mas o perdeu de vista. Viu, no entanto, seu veículo estacionado defronte a uma residência e avisou os policiais militares. O carrinho que fazia entrega riscou o chão, indicando que a mercadoria estava dentro da casa. O policial, então, ligou para o seu celular, que tocou dentro da casa. Quanto ao acusado, disse que ele estava dentro da casa, de posse da mercadoria. Quanto ao roubo, foram três os agentes, dois quando anunciou o roubo e um terceiro, provavelmente o réu, que saiu dirigindo o seu carro.

Em juízo, a testemunha Carlos José Gomes, policial militar, narrou que estava em patrulhamento quando avistou dois indivíduos em um escadão. Um deles saiu correndo e a vítima permaneceu ali relatando estra sendo subjugada e relato o roubo do seu

carro. sua equipe, em patrulhamento, localizou o veículo da vítima e dentro dele ainda havia algumas caixas de mercadorias. Adentraram na residência, defronte ao local onde o carro estava estacionado e, no quintal, o réu foi abordado. estava com sua esposa. Dentro da casa localizou parte da carga, sendo parte dela estava em um quarto, parte em um banheiro e parte na cozinha. Sobre uma mesa encontrou o celular da vítima e a chave do veículo. não sabe dizer se a vítima o reconheceu na delegacia. Segundo a vítima, ela foi abordada enquanto realizava entrega por dois indivíduos em uma moto. Um dos roubadores assumiu a direção do seu veículo e o deixaram próximo de um escadão, que estava ali com um dos roubadores, que correu quando avistou uma viatura. O réu, indagado, negou o roubo e disse que alguns indivíduos chegaram ali e desembarcaram a mercadoria, deixando-as dentro de sua casa, não precisou, no entanto, quem seriam essas pessoas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Samir dos Santos Menezes, prestado na fase policial. Contou que, no dia dos fatos, encontrava-se em patrulhamento ostensivo normal, em companhia do Sd PM Samir dos Santos Menezes, quando ambos, em atendimento à solicitação que lhes foi despachada via COPOM, estiveram no logradouro dos fatos para prestar apoio a uma outra equipe que atendia uma vítima de roubo. A vítima Denis Luiz Antunes Leal aduziu-lhes que, por volta das 10h05min, ao terminar uma entrega que havia feito na Rua Gonçalo Barros nº. 379, foi surpreendido por dois homens desconhecidos a bordo de uma motocicleta e estes, dizendo estarem armados, anunciaram-lhe o roubo; um dos roubadores adentrou o Fiat Doblo de placas EUX8A16 e ordenou Denis a dirigir até um determinado local, com o acompanhamento de outros dois roubadores na citada motocicleta. Naquele local, Denis ficou subjugado por um dos roubadores por cerca de vinte minutos até a chegada de policiais militares. De posse destas informações, continuaram o patrulhamento até o local dos fatos, onde encontraram o Fiat estacionado e abandonado com parte da carga subtraída em seu interior. Em prosseguimento, uma moradora do imóvel onde o veículo da vítima estava estacionado, lhes franqueou o ingresso no terreno onde existem diversas moradias, ocasião em que encontraram a residência do acusado Igor Felipe Pereira Fonseca. Neste viés, a companheira de Igor também lhes franqueou o acesso à residência do casal, tendo os policiais encontrado em seu interior parte das mercadorias subtraídas da vítima. Indagado, Igor aduziu-lhes que havia apenas cedido sua moradia para guardar tais itens e negou a participação no roubo pretérito (fl. 10).

Do que se produziu durante a instrução, a prova da autoria do roubo é frágil. Isto porque a vítima não o reconheceu, com firmeza, como sendo um dos roubadores. Na delegacia de polícia, disse que o réu “assemelha-se” ao indivíduo que ficou sentado ao seu lado no veículo, não o reconhecendo, no entanto. Em juízo, a vítima novamente não o reconheceu, dizendo que se “assemelha” ao terceiro agente que pegou o carro no escadão e o dirigiu.

Diante dessa divergência, ora dizendo que “parece” ser o agente que o abordou e se sentou ao seu lado, ora dizendo que “parece” ser o indivíduo que saiu dirigindo o carro, não há como carrear uma condenação pelo crime de roubo.

Ainda segundo a versão do ofendido, ele ficou cerca de vinte minutos no “escadão” com um dos roubadores enquanto a arga era descarregada, de forma que a versão do réu ganha contornos de plausibilidade.

Ainda que o curto espaço de tempo entre o momento do arrebatamento do ofendido, até o momento do encontro da carga possa sugerir a presença do acusado como um dos roubadores, para se carrear uma condenação pelo grave crime de roubo, exige-se provas indene de dúvidas, o que definitivamente não é o caso dos autos.

O que se tem comprovado nos autos é que as mercadorias estavam na residência do acusado.

Desta forma, a clandestinidade da circunstância da aquisição do bem indica que o réu sabia, sim, de sua origem espúria e aceitou que as mercadorias fossem deixadas na sua residência.

Neste sentido:

“Para a receptação dolosa, é imprescindível que o agente tenha certeza da origem criminosa da coisa” (TJSP, RT 759/592)

Assim, comprovadas autoria e materialidade do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base no seu mínimo legal, isto é, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na derradeira fase de fixação da reprimenda, nada há para ser considerado, razão pela qual torno a pena acima definitiva.

À míngua de elementos sobre a condição financeira do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente no país.

Considerando a primariedade do acusado, nos termos do artigo 44 do Código Penal, defiro a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo período fixado na pena corporal.

Em caso de descumprimento da pena alternativa, o réu descontará a reprimenda no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o acusado IGOR FELIPE PEREIRA FONSECA à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo período fixado na pena corporal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente.

Considerando o regime fixado para início do cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

P. I.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA